

1529680-19.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... estava passando por necessidades e viu no tráfico oportunidade para sustentar a família. Segundo o declarante, estava na posse de " pó de dez" , "maconha de dez" e frascos de lança", e, no local onde foi detido executava o tráfico há dois dias. Negou antecedentes criminais e afirmou trabalhar com o pai, como pedreiro.

A confissão espontânea constitui elemento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529680-19.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529680-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334467/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 21847904 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2334467 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GUSTAVO ARCANJO ALVES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

LEONARDO GUSTAVO ARCANJO ALVES qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06, porque, em 08 de dezembro de 2021, por volta de de 16h30min, na Avenida Água Vermelha, 13, Lajeado, nessa Cidade e Comarca da Capital, porque 1. estaria trazendo consigo e guardando, para entrega ao consumo de terceiros, 72 (setenta e duas) porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecida como r "maconha" (peso líquido de 200,6g) e 66 (sessenta e seis) unidades de cocaína (peso líquido de 25,6g), substâncias entorpecentes determinam dependência física e psíquica, e, 2. estaria trazendo consigo e guardando 11 (onze) frascos de TRICLOROETILENO, substância conhecida como lança- perfume (peso líquido de

110ml), que se encontra na Lista B1 (Lista das Substâncias psicotrópicas) e na Lista D2 (lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes - sujeitos a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública), Portaria Anvisa 344/98, e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017), e assim considerado insumo e produto químico destinado a preparação de drogas, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia, em 17 de janeiro de 2022 (fls. 65/66), o réu foi citado (fls.85) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls. 97/98), que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha comum, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a condenação do réu pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei de Drogas. No tocante à dosimetria, anotou a menoridade relativa e a primariedade do réu e, por fim, a possibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, opinando pelo estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA requereu a improcedência da ação e absolvição do réu, por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, para o caso de condenação, postulou por: 1) fixação da pena base no mínimo legal, 2) consideração da menoridade penal e confissão espontânea; 3) aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, em grau máximo; 4) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, 5) pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela parcial procedência da ação penal, ajustando-se a conduta do réu LEONARDO GUSTAVO ARCANJO ALVES ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No que diz respeito ao delito descrito pelo artigo 33, § 1º, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06, está absorvido pelo delito descrito pelo caput, a revelar atipicidade da conduta, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de concurso de crimes.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, depreende-se do Boletim de Ocorrência (fls. 2/6), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1) e Exibição e Apreensão (fls.14 e 15/16) e dos Laudos de Constatação (fls. 19/22) e de Exame Químico-toxicológico (fls.106/108), além da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria delitiva pode ser ser, tranquilamente, creditada ao réu, que, em interrogatório judicial, confessou a prática, afirmando-se arrependido. Acrescentou que estava passando por necessidades e viu no tráfico oportunidade para sustentar a família. Segundo o declarante, estava na posse de " pó de dez" , "maconha de dez" e frascos de lança", e, no local onde foi detido executava o tráfico há dois dias. Negou antecedentes criminais e afirmou trabalhar com o pai, como pedreiro.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de prova se de acordo com o restante da prova oral reunida, hipótese dos autos.

A testemunha Alexandre Santos Dias policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina, o réu foi surpreendido em local indicado como ponto de venda de drogas, e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola contendo substâncias entorpecentes.

O policial militar, agente público, ouvidos sem oposição de contradita e após

regular compromisso, prestou depoimento idôneo e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de pessoa sabidamente inocente.

Aliás, o réu e os policial militar sequer se conheciam, como restou devidamente comprovado, inexistindo motivo para que tão grave acusação fosse feita, sem que lastro de veracidade houvesse.

O depoimento do policial militar revela que o réu praticava a traficância na comunidade -onde ele não morava, frise-se - e não há marcas de arbitrariedades em suas palavras que possam retirar o valor probante que contém.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - significativa quantidade, tudo embalado individualmente - autorizam concluir pela mercancia ilícita, caracterizada, ademais, pela dispensa de sacola, diante da aproximação policial;

Finalmente, inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, razão pela qual procede, ainda que em parte, a presente ação nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal.

Passo à dosagem das penas

Na fase primeira do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e se revela dolo normal à espécie, o que mantém as penas no piso legal. Na segunda fase, não existem circunstâncias a serem consideradas. Finalmente, a primariedade técnica, a menoridade e a quantidade de drogas apreendidas permitem a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à vista da ordem emanada do Habeas Corpus n. 596.603, da C. 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, restando as penas definitivas fixadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, absolvendo o réu LEONARDO GUSTAVO ARCANJO ALVES, qualificado nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, condenando-o pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei de Drogas, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em

1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente, por inexistir, nos autos, circunstâncias que permitam a fixação de valor diverso em razão da capacidade financeira do réu

Considerando o reconhecimento do tráfico privilegiado, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em cumprimento à r. decisão mencionada, anotando que a falta de comprovação de ocupação lícita e a natureza do delito impede a substituição por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, ou, com o trânsito em julgado, providencie-se a realização da audiência admonitória e expeça-se ofício liberatório, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e, promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta. Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida e o perdimento do numerário apreendido.

Condeno o réu ao pagamento de taxa judiciária, no equivalente a 100UFESPs, com observância às diretrizes da gratuidade processual, consectário lógico da representação processual pela DEFENSORIA PUBLICA.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento provisória.

São Paulo, 21 de março de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA